

모 범 사 례

일 련 번 호 19전말 - 5

제 목 공사 및 용역 구분 대가산정 기준 수립

소 관 부 서 ◆◆◆◆처

관 계 부 서

내 용

◆◆◆◆처 ○○○○부(이하 “○○○○부”)는 “공사 및 용역 구분 대가산정 기준”을 마련하여 관련 법령에 따른 대가산정 기준, 자재·설치비가 혼재된 계약의 집행기준 및 손해배상보험료의 계상 방안 수립 등 적극적으로 업무를 추진하여 불필요한 간접비 발생으로 인한 예산낭비 방지 및 공사자산의 손해배상 권한을 동시 확보에 기여하였다.

○○○○ 점검 및 정비는 업무의 성격에 따라 전문성과 기술력을 필요로 하여 투입인력에 대한 기술능력의 평가가 수반되어야 하는 경우 기술용역관련 법령에 따라 용역계약으로 추진해야 하고, 인력, 장비를 갖추고 설비의 분해, 교체 및 수리 등을 주로 수행하는 업무에 해당하는 경우 공사관련 법령에 따라 공사계약으로 추진하여야 하며, 공사와 기술용역이 혼재되어 있는 계약목적물을 일괄 발주하려는 경우 당해 사업의 주된 목적과 설계 내역서상 사업비 비중 등에 따라 공사 또는 기술용역 계약으로 추진하여 불필요한 예산이 낭비되지 않도록 하여야 한다.

그런데, ⊗⊗⊗⊗는 공사계약 관련 법령에 따라 공사계약으로 추진함이 타당한 설비 점검·정비역무를 기술용역 관계법령에 따라 설계, 계약하여 수행하는 등 미비하게 관리되고 있었다. 이에 따라, ○○○○부는 2019. 1.15. ‘□□분야(⊗⊗⊗⊗ ⊗본부) 종합감사’ 결과, 생산설비 점검 및 정비사업에 대한 공사 또는 기술용역 구분시행 기준을 마련하여 시행하라는 통보처분¹⁾을 받은 바 있다.

1) 인사운영부-000(2019. 1.15.) “□□분야(⊗⊗⊗⊗본부) 종합감사 처분조치 알림”

이에 ㉠㉡㉢㉣부는 ㉤㉥㉦㉧ 업무담당자와 회의¹⁾ 등 의견수렴을 통하여 “공사 및 용역 구분 대가산정 기준”을 마련하여 관련 법령에 따른 대가산정 기준을 명확히 하고, 자재·설치비가 혼재된 계약의 집행기준 및 손해배상보험(공제)료의 계상 방안을 2019. 9.17. 아래와 같이 수립하였다.

【표1】 공사 및 용역 대가산정 기준

구분	대가산정 기준			관련법규 및 지침	자재·설치비	손해배상 보험(공제)
공사	재료비+노무비+경비+일반관리비+이윤			예정가격 작성기준 제3절	-	-
용역	학술	노무비+경비+(일반관리비)+이윤		예정가격 작성기준 제4절	-	필요시 가입
	일반 / 기술	법령대가 기준	有 관련 대가기준 따름 (예. 소프트웨어, 측량 등)	예정가격 작성기준 제30조 ①항	직접경비 계상	
			無 재료비+노무비+경비+일반관리비+이윤	국가계약법 시행령 제9조, 예정가격 작성기준 제30조 ②항	공사원가 반영	
		엔지니어링 대가기준	직접인건비+직접경비+제경비+기술료	엔지니어링산업 진흥법 제2조, 제31조, 엔지니어링사업 대가기준	직접경비 계상	의무 가입
	기타	(재료비)+노무비+경비+일반관리비+이윤		국가계약법 시행규칙 제23조의 3, 예정가격 작성기준 제30조 ②항	공사원가 반영	-

반면, 법령에 따른 용역계약 대가기준이 모호한 경우 아래와 같이 공사원가를 적용하도록 하여 간접비²⁾ 발생을 방지하였고 명확한 점검·정비 용역 대가산정 기준을 수립하여 오적용으로 인한 손해배상공제료 지출을 방지하였다. 아울러, 혼재된 실비정액가산방식³⁾의 경우에 자재·설치비를 직접경비에 포함하여 제경비, 기술료에 중복되지 않도록 하였다.

또한, 상기 기준을 근거로 ㉤㉥㉦㉧ 업무담당자 의견을 종합 수렴하여 “㉤㉥㉦㉧ ㉤㉥㉦㉧ 점검·정비 용역 대가산정 기준”을 【첨부 1】, 【첨부 2】와 같이 해당 법령을 근거로 확정하여 사업 종류별 총 14가지 통일된 발주기준을 마련함으로써 엔지니어링사업 대상을 명확히 하여 공사자산의 손해배상책임 권리와 소요자재의 하자보증도 함께 확보하였다.

1) 공사 및 용역 구분시행 기준 수립관련 회의(2019. 9. 6, 2019. 6.10.)

2) 설비점검 및 정비업무 수행과 관련 없는 제경비(직접인건비의 110%)와 기술료(직접인건비+제경비의 20~40%)를 반영

3) 직접인건비, 직접경비, 제경비, 기술료와 부가가치세를 합산하여 대가를 산출하는 방식

【표2】 오수처리설비 위탁용역공사원가 및 실비정액가산방식 설계가 비교

(단위: 천 원)

공사원가(A)	실비정액가산방식(B)	비 고
▪ 재 료 비 : 10,000	→ 직접경비 : 10,000	
▪ 노 무 비 : 100,000	→ 직접인건비 : 100,000	
▪ 경 비 : 23,273		
- 산재보험료 : 3,750	→ 직접인건비 : 3,750	산재보험료 = 노무비×3.75%
- 고용보험료 : 870	→ 직접인건비 : 870	고용보험료 = 노무비×0.87%
- 건강보험료 : 3,230	→ 직접인건비 : 3,230	건강보험료 = 직접노무비×3.23%
- 연금보험료 : 4,500	→ 직접인건비 : 4,500	연금보험료 = 직접노무비×4.5%
- 안전관리비 : 3,223	→ 직접경비 : 3,223	안전관리비 = (재료비+직접노무비)×2.93%
- 기 타 경 비 : 7,700	→ 직접경비 : 7,700	기타경비 = (재료비+직접노무비)×7%
▪ 일반관리비 : 7,996	▪ 직접인건비 계 : 112,350	일반관리비 = (재료비+직접노무비+경비)×6%
▪ 이 윤 : 19,690	▪ 직접경비 계 : 20,923	이윤 = (재료비+직접노무비+경비)×15%
	▪ 제경비 : 123,585	제경비 = 직접인건비×110%
	▪ 기술료 : 47,187	기술료 = (직접인건비+제경비)×20%]
합 계(A): 160,959	합 계(B): 304,045	A/B: 53%

아울러, 엔지니어링사업은 자재, 용역의 손해배상공제 증권을 각각 발급하도록 하여 일괄요율 적용으로 공제료 과다계상 문제를 사전에 방지하였으며 산출하는 방법을 예시로 들어 전파¹⁾함으로써 업무담당자가 부적정한 공제료를 산출하지 않도록 노력하였다. 또한 건설공사 표준품셈에 명시된 사업²⁾은 용역 대신 공사로 발주하도록 하여 엔지니어링사업 외 용역도 소요자재의 하자보증 문제를 해결하였다.

그 결과, 감사의 당초 처분 목적인 업무의 성격에 따라 관련법령을 근거로 공사 및 용역 구분 대가산정 기준을 수립하였고 생산본부는 상기의 기준을 2019. 9월에 수립·시행함으로써 불필요한 간접비 발생에 따른 예산낭비 방지에 크게 기여하였다.

1) ○○○○부-1406('19. 9.17.) "공사 및 용역 구분 대가산정 기준 알림"

2) 유입변압기, 엔진 등 분해정비, 154kV 맨홀 점검 등

조치할 사항

공사 및 용역 발주 시 관련법령에 따른 원가계산 기준을 명확히 하여, 불필요한 간접비 발생에 따른 예산낭비 방지 및 공사자산의 손해배상 권한을 동시 확보에 크게 기여한 처 부의 모범사례를 전사에 널리 알려 주시기 바랍니다. (모범)

【첨부 1】

공사 및 용역 관련 법령

구분	분류명	해당법령 및 내용
공사	건설공사	「건설산업기본법」
	전기공사	「전기공사업법」
	정보통신공사	「정보통신공사업법」
	소방시설공사	「소방시설공사업법」
	문화재 수리공사 등	「문화재 수리 등에 관한 법률」
용역	학술연구용역	학문분야의 기초과학과 응용과학에 관한 연구용역 및 이에 준하는 용역
	일반용역, 기술(전문지식)용역	건설기술용역 「건설기술진흥법」
		엔지니어링사업대가의 기준 「엔지니어링산업진흥법」
		정보통신사업 「정보통신산업 진흥법」
		정보화에 관한 사업 「국가정보화 기본법」
		산업디자인에 관한 사업 「산업디자인에 관한 사업」
		승강기의 안전검사 및 유지관리 「승강기 안전관리법」
		안전점검 및 정밀안전진단 용역 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」
		폐기물처리용역 「건설폐기물의 재활용촉진에 관한법률」, 「폐기물관리법」
		측량대가의 기준 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」
		소프트웨어사업 「소프트웨어산업진흥법」
		기타 전문적인 지식이나 인력·설비 등을 요하는 용역
	기타용역	국가계약법 시행규칙 제23조의3(단순한 노무에 의한 용역) ※ 청소용역, 검침(檢針)용역, 경비시스템 등에 의하지 아니하는 단순경비 또는 관리용역, 행사보조 등 인력지원용역

【첨부 2】

생산기지 점검·정비 용역 대가산정 기준

대 상	대가산정 기준
1. 승강기	▪ 한국승강기안전공단 승강기 표준유지관리비 공표에 따라 대가 산정
2. 크레인, 리프트	▪ 직접인건비 + 직접경비 + 제경비 + 기술료 + 손해배상공제료
3. 시설물	▪ 직접인건비(건설부문) + 제경비 + 기술료 + 직접경비 + (선택과업비) + 손해배상공제료
4. 시설물(저수조, 방역 등)	▪ (재료비) + 노무비 + 경비 + 일반관리비 + 이윤
5. 전기설비	▪ 직접인건비 + 직접경비 + 제경비 + 기술료 + 손해배상공제료
6. 계측제어시스템	▪ 적용범위 별 각각의 대가산정 유형 및 방법 선정 - 투입공수방식 운영비 or 상용소프트웨어 유지관리비 or 보안성 지속 서비스비
	▪ 직접인건비 + 직접경비 + 제경비 + 기술료 + 손해배상공제료
7. 통합로그관리시스템	▪ 상용소프트웨어 유지관리비 = 최초 License 구매계약금액 × 등급별 유지관리요율 ▪ 보안성 지속 서비스비 = 최초 제품 구매계약금액 × 서비스요율(%)
8. 기계설비	▪ 제작사 견적(수의계약)
	▪ 직접인건비 + 직접경비 + 제경비 + 기술료 + 손해배상공제료
9. 냉난방설비, 오수처리설비	▪ (재료비) + 노무비 + 경비 + 일반관리비 + 이윤
10. 소방설비	▪ (사)한국소방시설관리협회 점검수수료 기준표에 따라 대가 산정
	▪ 직접인건비 + 직접경비 + 제경비 + 기술료 + 손해배상공제료
11. 측량	▪ 직접인건비 + 직접경비+ 제경비 + 기술료 + 손해배상공제료
12. 비파괴검사	▪ 품질관리부 비파괴검사 기술용역 표준설계서에 따라 설계
13. 폐기물 처리(100톤 이상)	▪ 건설폐기물 배출지별 중간처리단가 + 수집운반비
14. 폐기물 처리(기타)	▪ 노무비 + 경비 + 일반관리비 + 이윤 + 기타비용